

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1307 del 04/08/2025

Seduta Num. 36

Questo lunedì 04 **del mese di** Agosto
dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Baruffi Davide	Assessore
4) Conti Isabella	Assessore
5) Fabi Massimo	Assessore
6) Frisoni Roberta	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Mazzoni Elena	Assessore
9) Paglia Giovanni	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/1346 del 23/07/2025

Struttura proponente: SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE E ASSESSORE A SVILUPPO ECONOMICO E GREEN
ECONOMY, ENERGIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E
RICERCA

Oggetto: DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE
SOCIO-SANITARIO (OSS)- ACCORDO STATO-REGIONI 3 OTTOBRE 2024
(REP. ATTI N. 175/CSR). APPROVAZIONE INVITO A PRESENTARE
OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE OSS.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le Leggi Regionali:

- n.12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n.17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020";
- n. 2234/2021 "Recepimento dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome del 3 novembre 2021 sulle nuove linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica a distanza e in presenza nei percorsi di formazione regolamentata";
- n. 334/2021 di approvazione dell'"Invito a presentare operazioni finalizzate all'acquisizione delle qualifiche regionali soggette a regolamentazione nazionale - attività autorizzate non finanziate - procedura di presentazione just in time", ed in particolare l'Azione 1 - OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) dello stesso;
- n. 201/2022 "Criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 12/2003";
- n. 498/2023 "Recepimento delle "Linee guida delle Regioni e delle Province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate", adottato in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome il 22 marzo 2023";

Visto in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21/06/2025, di recepimento dell'"Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161), come

modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR)";

Evidenziato che il sopra richiamato Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell'Operatore sociosanitario (OSS), di seguito per brevità "Accordo":

- ha definito durata, contenuti e modalità della formazione relativamente al profilo dell'Operatore socio-sanitario (OSS);
- ha individuato, all'art. 3, comma 3, quali soggetti formatori legittimati ad erogare i percorsi formativi "le aziende sanitarie, gli altri enti del Servizio sanitario regionale, i soggetti accreditati per la formazione, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR) di concerto tra le aree della formazione professionale e quella sanitaria";
- ha dettato, all'art. 17, nuove disposizioni per lo svolgimento degli esami ed in particolare sulla composizione della relativa commissione, della quale devono far parte rappresentante dell'Amministrazione regionale;

Evidenziato in particolare che il medesimo Accordo del 3 ottobre 2024:

- ha disposto, all'art. 22, comma 1, la disapplicazione, dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento dello stesso, delle precedenti disposizioni relative all'Operatore socio-sanitario (OSS) di cui all' Accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- ha disposto, all'art. 22, comma 2, relativamente alla fase transitoria, che i corsi di formazione già autorizzati dalle Regioni e Province autonome alla data di entrata in vigore del Decreto di recepimento dello stesso Accordo - in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali di cui alla precedente disciplina - possono essere avviati o proseguire nella realizzazione e concludersi con l'esame finale per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario entro e non oltre ventiquattro mesi dalla medesima data;

Dato atto che con nota prot. 25/06/2025.0627355.U, al fine di garantire il pieno rispetto di quanto sancito nell'Accordo è stato notificato a tutti gli enti di formazione professionale accreditati, in quanto soggetti ammissibili, che a far data

dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dello stesso Accordo non sarebbero state accolte e oggetto di istruttoria, al fine dell'autorizzazione, eventuali candidature relative a percorsi di formazione per il rilascio della qualifica di operatore socio sanitario presentate a valere sull'Azione 1 dell'Avviso di cui alla propria deliberazione n. 334/2021;

Considerato che quanto disposto dall'Accordo del 3 ottobre 2024, con particolare riferimento all'art. 17 sulla composizione della commissione d'esame, prevede un processo per il rilascio della qualificazione finale non compatibile con quanto disposto dal sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla propria deliberazione n. 739/2013, che trovava applicazione relativamente alla qualifica regionale di "Operatore socio-sanitario OSS" di cui alla propria deliberazione n. 1372/2010 in vigore del precedente Accordo;

Ritenuto per quanto sopra necessario disporre che:

- la figura dell'Operatore socio-sanitario, come delineato dal nuovo Accordo del 3 ottobre 2024, trova ora collocazione ai fini della programmazione dell'offerta formativa all'interno dei profili professionali della formazione regolamentata regionale;
- non saranno oggetto di istruttoria per l'ammissione negli elenchi previsti dal Sistema regionale di formalizzazione e certificazione candidature per la copertura del ruolo Esperto di Area professionale/Qualifica - EAPQ relative alla qualifica regionale di "Operatore socio-sanitario OSS" a valere sull'Avviso di cui l'Allegato n. 2) "Avviso per la presentazione di candidature per "Esperto di Area professionale/Qualifica", parte integrante della propria deliberazione n. 1467/2007;
- le disposizioni regionali finalizzate al rilascio della qualifica professionale di "Operatore socio-sanitario OSS" di cui alla propria deliberazione n. 1372/2010, in attuazione della precedente disciplina nazionale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, rimangono vigenti ed efficaci per la realizzazione delle attività formative già autorizzate alla data di entrata in vigore del Decreto di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 e che le stesse attività dovranno concludersi con il rilascio delle certificazioni finali entro 24 mesi dalla medesima data di entrata in vigore;

Valutato necessario, tenuto conto di quanto sopra, al fine di garantire la continuità della programmazione e attuazione

dell'offerta formativa per il conseguimento della qualificazione di Operatore socio-sanitario, nel pieno rispetto di quanto sancito dall'Accordo del 3 ottobre 2024, approvare:

- le disposizioni regionali attuative del nuovo Accordo, che specificano in particolare i soggetti attuatori ammissibili e il requisito di legittimità per la realizzazione dei percorsi, i requisiti di accesso, l'articolazione del percorso formativo, i crediti formativi riconoscibili e le modalità di svolgimento dell'esame finale;
- le procedure di evidenza pubblica per l'autorizzazione di percorsi di formazione in relazione al profilo dell'Operatore socio-sanitario (OSS) - offerta autorizzata e non finanziata;

Ritenuto pertanto di approvare:

- le "Disposizioni attuative per la formazione dell'operatore socio-sanitario, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 (Rep. atti n. 175/CSR", quale Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'"Invito a presentare operazioni finalizzate alla qualificazione professionale di Operatore socio-sanitario (OSS) ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 (rep. atti n. 175/CSR) - Attività autorizzate non finanziate - procedura di presentazione just in time", quale Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto infine di prevedere che il responsabile del Settore regionale competente procederà con propri atti all'approvazione delle procedure operative, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1) al presente atto, comprensive dei format relativi alla certificazione finale rilasciabile, nonché, in accordo con il settore regionale competente, le modalità e le procedure per l'individuazione dei componenti esterni la commissione d'esame;

Dato atto che è stata informata la Commissione Regionale Tripartita di cui alla L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii. tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti della segreteria dell'assessorato Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2077/2023 ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la propria deliberazione di Giunta Regionale n. 110/2025 "PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio";
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013";

Vista la Legge Regionale n. 43/2001 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste, altresì, le proprie deliberazioni:

- n.325/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n.426/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia" e s.m.;
- n. 2360/2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti";
- n. 80/2023 "Assunzione della vincitrice della selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii., presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese";
- n. 2319/2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 2376/2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.";
- n. 1187/2025 "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della l.r. n. 43/2001";

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

- n. 5595/2022 "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R.

n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;

- n. 1652/2023 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese” con la quale si è proceduto, tra l’altro, al conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore “Educazione, istruzione, Formazione, Lavoro”;
- n. 25436/2022 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
- n. 1633/2023 “Modifica della micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese. Conferimento di incarichi dirigenziali”;
- n. 3139/2025 “Proroga degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di elevata qualificazione presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese ai sensi della D.G.R. n. 2378/2024”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Dato atto che i Responsabili del procedimento hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore a “Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca”;

D e l i b e r a

1. di approvare le “Disposizioni attuative per la formazione dell’operatore socio-sanitario, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 (Rep. atti n. 175/CSR)”, quale Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’“Invito a presentare operazioni finalizzate alla qualificazione professionale di Operatore socio-sanitario (OSS) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 (rep. atti n. 175/CSR) - Attività autorizzate non finanziate -

procedura di presentazione just in time", quale Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prevedere che il responsabile del Settore regionale competente procederà con propri atti all'approvazione delle procedure operative, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1) al presente atto, comprensive dei format relativi alla certificazione finale rilasciabile, nonché, in accordo con il settore regionale competente, le modalità e le procedure per l'individuazione dei componenti la commissione d'esame;
4. di disporre che la figura dell'Operatore socio-sanitario, come delineato dal nuovo Accordo del 3 ottobre 2024, trova ora collocazione ai fini della programmazione dell'offerta formativa all'interno dei profili professionali della formazione regolamentata regionale;
5. di disporre che non saranno oggetto di istruttoria per l'ammissione negli elenchi previsti dal Sistema regionale di formalizzazione e certificazione candidature per la copertura del ruolo Esperto di Area professionale/Qualifica - EAPQ relative alla qualifica regionale di "Operatore socio-sanitario OSS" a valere sull'Avviso di cui l'Allegato n. 2) "Avviso per la presentazione di candidature per "Esperto di Area professionale/Qualifica", parte integrante della propria deliberazione n. 1467/2007;
6. di disporre che le disposizioni regionali finalizzate al rilascio della qualifica professionale di "Operatore socio-sanitario OSS" di cui alla propria deliberazione n. 1372/2010, in attuazione della precedente disciplina nazionale di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, rimangono vigenti ed efficaci per la realizzazione delle attività formative già autorizzate alla data di entrata in vigore del Decreto di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 e che le stesse attività dovranno concludersi con il rilascio delle certificazioni finali entro 24 mesi dalla medesima data di entrata in vigore;
7. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, alle pubblicazioni previste dal PIAO e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33 del 2013;

8. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli Allegati, parti integranti e sostanziali della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it>



ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO, AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 3 OTTOBRE 2024 (Rep. atti n. 175/CSR)

Le presenti disposizioni regolano i corsi di formazione per la qualificazione dell'Operatore socio-sanitario (OSS), nel rispetto degli standard previsti dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 3 ottobre 2024 Rep. atti n. 175, come modificato dal successivo Accordo del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR) e recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2025 (G.U. n.142 del 21/06/2025) (di seguito "Accordo").

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda a quanto specificato nell'Accordo e nei relativi allegati.

1. SOGGETTI ATTUATORI E REQUISITO DI LEGITTIMITÀ PER LA REALIZZAZIONE

Potranno realizzare i percorsi finalizzati alla qualificazione di Operatori Socio-Sanitari:

- gli Enti di formazione professionali accreditati per l'ambito FS "Formazione Superiore e di livello equivalente" o per l'ambito FC "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente", ai sensi della normativa regionale vigente;

oppure

- Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale.

I soggetti attuatori ammissibili potranno realizzare le attività unicamente previa autorizzazione regionale in esito al procedimento amministrativo vigente. L'autorizzazione regionale costituisce requisito di legittimità per la realizzazione delle attività formative che prevedono in esito il rilascio delle certificazioni valide ai fini di legge.

2. REQUISITI DI ACCESSO AI PERCORSI

L'accesso al corso è consentito a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- ha raggiunto la maggiore età alla data di iscrizione al corso;
- possiede un diploma rilasciato in esito al primo ciclo di istruzione (licenza media);
- è residente o domiciliato in Emilia-Romagna.

Per i cittadini stranieri è inoltre richiesta la padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR), attestato dal possesso di certificazione linguistica o, in alternativa, verificato a cura del soggetto gestore che è tenuto a predisporre specifiche prove idonee a verificare gli indicatori specifici del livello B1. Dal suddetto obbligo relativo alla conoscenza della lingua italiana sono esonerati i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

Chi ha conseguito un titolo di studio all'estero deve presentare ai soggetti attuatori all'atto dell'iscrizione:

- la Dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo ed attestante la natura dei titoli posseduti e il loro livello in rapporto al sistema di istruzione italiano;

oppure

- la traduzione asseverata del titolo, unicamente nel caso in cui dalla stessa si evinca in modo chiaro che il livello di scolarizzazione è almeno pari alla licenza media.

Nel caso in cui le persone siano in condizioni di oggettiva difficoltà contingente a produrre, tempestivamente e in tempi utili per l'iscrizione ai corsi, la prevista documentazione attestante il titolo di studio (a titolo esemplificativo derivanti dalle condizioni in cui versano i Paesi di provenienza), il soggetto attuatore potrà prevedere l'ammissione al corso acquisendo una **dichiarazione di responsabilità** relativa al titolo di studio conseguito da parte del richiedente, con impegno dello stesso a produrre la dichiarazione di valore o la traduzione giurata prima dell'ammissione all'esame. In tali casi i soggetti attuatori dovranno tenere agli atti la dichiarazione controfirmata dal partecipante nella quale lo stesso dichiara di essere a conoscenza che l'ammissione all'esame finale per il rilascio della qualificazione di OSS è subordinata alla consegna della documentazione attestante un livello di scolarizzazione corrispondente ad almeno un diploma rilasciato in esito al primo ciclo di istruzione (licenza media).

3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

L'acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze di cui all'allegato 1 dell'Accordo costituiscono l'obiettivo formativo del corso di formazione.

3.1 Durata e moduli

Il corso dovrà avere una durata minima di almeno **1000 ore**, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, e dovrà essere articolato in due moduli didattici, come previsti nell'articolo 10 dell'Accordo:

- uno relativo alle **competenze di base**, finalizzato all'orientamento e motivazione al ruolo nonché all'apprendimento delle conoscenze di base, della durata pari ad almeno **200 ore di teoria**;
- uno relativo alle **competenze professionalizzanti**, finalizzato all'apprendimento delle conoscenze e competenze professionali, della durata di almeno **800 ore** di cui non meno di:
 - 250 ore di teoria
 - 100 ore di esercitazioni/laboratorio
 - 450 ore di tirocinio curricolare.

I contenuti dei moduli didattici dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegato 2 dell'Accordo, relativamente alle materie essenziali, suddivise per aree disciplinari e relativo monte ore minimo.

3.2 Tirocinio curricolare

Il tirocinio curricolare, della durata di almeno **450 ore**, dovrà prevedere la fruizione di più esperienze al fine di garantire l'acquisizione delle competenze attese al termine.

Pertanto, ciascun partecipante dovrà realizzare il proprio tirocinio curricolare in:

- Strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
- Strutture socio-assistenziali e/o contesti scolastici.

In particolare, dovranno essere previste **almeno 150 ore di tirocinio in contesto sanitario**.

Il personale che già opera in contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici potrà svolgere il tirocinio, fino ad un massimo del 30% del monte ore complessivo, presso la medesima struttura, purché le attività svolte siano coerenti con le competenze previste e vengano attivate misure organizzative idonee ad evitare sovrapposizioni con l'attività lavorativa e a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto. Dovrà essere pertanto redatto un progetto formativo e garantito un tutoraggio formativo da parte del datore di

lavoro.

Il tirocinio curricolare dovrà essere realizzato in Emilia-Romagna:

- nelle aziende sanitarie o ospedaliere pubbliche o convenzionate
- e
- in strutture socio-sanitarie / assistenziali accreditate/autorizzate e/o scolastiche

3.3 Verifiche intermedie

Il Soggetto Formatore predispone e somministra verifiche intermedie idonee a valutare l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste dall'Accordo, conservando agli atti la relativa documentazione. La valutazione positiva di tali verifiche costituisce requisito per l'accesso all'esame finale, come previsto all'art. 17, comma 1, dell'Accordo.

3.4 Requisiti docenti

Come previsto all'art. 11, comma 4, dell'Accordo, requisiti minimi coesistenti per la docenza sono:

- a. coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e il curriculum professionale del docente;
- b. per tutti gli insegnamenti, ad esclusione di informatica, il docente deve essere in possesso di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertinenti ai contenuti dell'insegnamento;
- c. attività professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto all'anno formativo di riferimento.

Come previsto al comma 5 del medesimo art. 11, parti di insegnamento a contenuto tecnico-pratico ed esercitazioni/laboratori possono essere affidati a OSS, con comprovata esperienza lavorativa o precedenti esperienze formative nei corsi di qualifica a integrazione dell'attività del docente incaricato.

4. INDICAZIONI METODOLOGICHE

L'utilizzo delle modalità formative a distanza è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona per almeno il 40% delle ore ed al massimo per il 10% in modalità asincrona. Pertanto, in base alla ripartizione dei moduli formativi prevista all'art. 10 dell'Accordo, possono essere erogate in modalità a distanza 225 ore, di cui almeno 180 ore in modalità sincrona ed al massimo 45 in modalità asincrona.

5. CREDITI FORMATIVI

Il riconoscimento dei crediti formativi, e la relativa riduzione delle ore di formazione, sono quantificati dal soggetto attuatore prima dell'avvio dell'attività corsuale a cura del Coordinatore del percorso formativo, mediante la redazione di apposito verbale conservato agli atti dall'ente unitamente alla documentazione acquisita e oggetto di valutazione.

Possono costituire valore di credito formativo le conoscenze attestate da titoli acquisiti in esito ad attività formative e/o di percorsi di istruzione.

In particolare, potranno essere oggetto di valutazione al fine del riconoscimento di crediti formativi in accesso unicamente:

- Certificati di qualifica e/o certificati di competenza e/o attestazioni di validazione/messa in trasparenza delle competenze (schede capacità e conoscenze) conseguiti in esito a corsi di formazione professionale formalmente autorizzati/approvati dalle pubbliche amministrazioni competenti;
- titoli di studio rilasciati da istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie o istituzioni universitarie accreditate dai Ministeri competenti;
- altre attestazioni rilasciate da altri soggetti pubblici e/o pubbliche amministrazioni.

6. OBBLIGO DI FREQUENZA, INTERRUZIONI DEL PERCORSO E SUBENTRI

6.1 Obbligo di frequenza

La frequenza alle attività è obbligatoria, le assenze consentite non possono superare il 10% del monte ore totale ai fini dell'ammissione all'esame finale.

A fronte di assenze durante il percorso formativo, il soggetto attuatore potrà attivare idonee azioni individuali di recupero a favore del partecipante.

In questo caso il Soggetto Attuatore dovrà predisporre l'azione di recupero con le stesse modalità di svolgimento delle ore di assenza rilevate e coerentemente con la disciplina di

riferimento, registrandone debitamente la frequenza su schede individuali preventivamente vidimate.

6.2 Interruzioni del percorso e subentri a completamento del percorso

Qualora non fosse possibile recuperare, entro la data di ammissione all'esame, le ore di assenza massime consentite maturate durante il percorso, lo stesso si considera interrotto.

In caso di interruzione dell'attività formativa è possibile la ripresa della stessa da parte dell'allievo/a, con il subentro in percorso formativo analogo ed il riconoscimento di crediti formativi. Pertanto, il soggetto attuatore in caso di interruzione dovrà rilasciare alle persone la documentazione attestante gli esiti di apprendimento (esiti delle prove di verifica e specifiche rispetto alle attività frequentate).

Il soggetto attuatore ricevente la richiesta di accesso ad altro percorso formativo dovrà quantificare il credito formativo in accesso, tenuto conto sia della frequenza effettuata che delle eventuali verifiche intermedie superate nel percorso interrotto. L'ammissione al percorso dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile regionale competente in materia.

6.3 Subentri in corso di realizzazione

È possibile il subentro di un partecipante in un percorso formativo già avviato esclusivamente entro il limite del 10% di erogazione del monte ore complessivo previsto dal corso, con possibilità di recupero individuale delle ore di lezione non frequentate, ai fini del raggiungimento della percentuale di frequenza minima richiesta, con le modalità previste nel precedente punto 2.1.

Resta quanto specificato al punto 6.2 con riferimento al subentro di partecipanti che hanno interrotto un precedente percorso.

7. ESAME FINALE E COMMISSIONE D'ESAME

7.1 Esame

Possono essere ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno frequentato non meno del 90% del monte ore minimo previsto e che abbiano riportato valutazioni positive in tutte le verifiche intermedie di cui al precedente punto 2.3.

L'esame finale consiste in una prova teorica scritta e orale e in una prova pratica, dirette a verificare l'acquisizione complessiva delle competenze, abilità e delle conoscenze

previste dall'Accordo, comprese quelle eventualmente riconosciute al candidato come credito formativo.

La prova di esame è definita e realizzata dalla Commissione istituita dai Soggetti Attuatori e deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Al termine delle prove dovrà essere redatto un verbale d'esame firmato dai componenti della Commissione di esame.

La **prova teorica scritta** può essere svolta anche sotto forma di test.

La **prova teorica orale** può realizzarsi contestualmente alla parte pratica garantendo in ogni caso la valutazione delle due prove.

La **parte pratica** consiste in una prova di simulazione da realizzarsi "in situazione" ricreando un contesto ambientale e di relazione analogo a quello in cui l'Operatore socio-sanitario dovrà svolgere la propria attività lavorativa, allo scopo di valutare le competenze acquisite ed effettivamente agite dall'allievo.

L'esame si intende superato qualora tutte le prove abbiano esito positivo.

Chi non supera l'esame finale potrà essere ammesso ad un secondo esame in qualità di candidato esterno entro il termine di 12 mesi dal primo esame.

La persona che:

- non superi anche il predetto secondo esame
oppure
- non abbia sostenuto il secondo esame entro il termine indicato dei 12 mesi

potrà accedere all'esame finale unicamente in esito alla frequenza di adeguate e coerenti misure compensative, che dovranno essere realizzate da un soggetto attuatore unicamente nell'ambito di percorsi formativi per OSS autorizzati dalla Regione. In tal caso la persona potrà accedere al percorso formativo previo riconoscimento di crediti, da effettuarsi da parte del Soggetto attuatore prima dell'inserimento nel percorso, e sarà da considerarsi partecipante effettivo all'attività corsuale, anche ai fini dell'accesso all'esame finale. L'ammissione al percorso dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile regionale competente in materia.

7.2 Commissione

La Commissione è istituita dai Soggetti Attuatori ed è composta da cinque membri, in particolare:

- 1) un rappresentante della Regione individuato dall'Assessorato competente in materia sanitaria, con funzioni di Presidente;
- 2) un professionista sanitario, di norma infermiere, esterno all'organizzazione del corso;
- 3) un professionista dell'area socio-sanitaria, di norma assistente sociale, esterno all'organizzazione del corso;
- 4) il coordinatore o il tutor del corso;
- 5) un docente del corso.

Per il compenso dei componenti della Commissione si fa riferimento ai parametri stabiliti per i membri delle Commissioni d'esame - Sistema regionale di formalizzazione e certificazione e in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1832/2024, fatte salve eventuali rivalutazioni dei compensi derivanti di successivi atti regionali.

Pertanto, i gettoni spettano per ciascuna giornata della durata di almeno 5 ore come segue:

- Al Presidente spetta un gettone pari a 300,00 euro;
- Al professionista sanitario e al professionista dell'area socio-sanitaria esterni all'organizzazione del corso spettano ciascuno un gettone pari a 240,00 euro;
- Al coordinatore/tutor e al docente, interni al corso, spettano ciascuno un gettone pari a 126,00 euro.

8. ATTESTAZIONE RILASCIATA

A seguito del superamento dell'esame finale il soggetto attuatore dovrà rilasciare un "Attestato di abilitazione", con valore di qualificazione per Operatore socio-sanitario.

In caso di mancato superamento dell'esame, il Soggetto attuatore dovrà rilasciare idonea documentazione comprovante la frequenza (ore e contenuti/materie frequentati) e gli esiti delle verifiche intermedie sostenute.

9. AGGIORNAMENTO

Ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo, gli Operatori socio-sanitari sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un'ora per ogni mese lavorato nell'anno di riferimento, con la possibilità di completamento della

formazione nel triennio successivo, a partire dall'anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.

Tali eventi formativi non sono soggetti ad autorizzazione regionale.



ALLEGATO 2

**INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI FINALIZZATE
ALLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO
(OSS) AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 3 OTTOBRE 2024
(Rep. atti n. 175/CSR)**

ATTIVITA' AUTORIZZATE NON FINANZIATE

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME

A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Visto l'"Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 175/CSR), concernente la revisione del profilo dell'operatore sociosanitario istituito con Accordo sancito il 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1161), come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR)" recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2025, pubblicato in G.U. n. 142 del 21/06/2025, di seguito per brevità "Accordo";

Viste le Leggi Regionali:

- n.12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n.17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020", per quanto applicabile;
- n. 201/2022 "Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 12/2003" e ss.mm.ii.;
- n. 2234/2021 "Recepimento dell'accordo tra le Regioni e le Province autonome del 3 novembre 2021 sulle nuove linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica

a distanza e in presenza nei percorsi di formazione regolamentata" e relative indicazioni operative di cui alla nota Prot. 22/02/2022.0163668 a firma dei competenti Servizi regionali;

- n. 498/2023 "Recepimento delle "Linee guida delle Regioni e delle Province autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate", adottato in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome il 22 marzo 2023";

Vista la determinazione dirigenziale n. 5799/2023 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione per l'attuazione delle politiche educative, formative e per il lavoro - Programmazione 2021/2027 di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1119/2022";

Per tutto quanto non esplicitato e riportato nei successivi punti si rimanda a quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni, dalle "Disposizioni attuative per la formazione dell'operatore socio-sanitario" vigenti che restano il riferimento per la progettazione e realizzazione delle attività nonché ad eventuali modificazioni e integrazioni dovessero intervenire anche in attuazione di disposizioni nazionali in materia.

B. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il presente Invito è finalizzato ad autorizzare i soggetti aventi i requisiti di cui al punto D. alla realizzazione di percorsi di formazione per il conseguimento della qualificazione professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS), ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 (rep. atti n. 175/CSR).

L'autorizzazione regionale in esito al procedimento amministrativo di cui al presente Invito è requisito di legittimità per la realizzazione delle attività formative che prevedono in esito il rilascio delle certificazioni valide ai fini di legge.

C. OPERAZIONI AUTORIZZABILI E TIPOLOGIA DI AZIONE

Potranno essere candidate a valere sul presente Invito Operazioni riferite al profilo professionale dell'Operatore Socio-Sanitario (OSS). Ciascuna operazione dovrà essere costituita da un solo Progetto consuale di cui alla Tipologia d'azione C03 "Formazione permanente".

D. SOGGETTI ATTUATORI

Potranno candidare operazioni finalizzate al rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS) a valere sul presente invito:

- Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito FS "Formazione Superiore e di livello equivalente" o per l'ambito FC "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente", ai sensi della normativa regionale vigente (delibera di Giunta regionale n. 201/2022). Si specifica che l'Ente di formazione professionale accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio;

oppure

- Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale.

E. REQUISITI DEI DESTINATARI

Potranno essere destinatari delle Operazioni autorizzate in esito al presente Invito le persone che alla data di iscrizione:

- abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;
- siano in possesso del diploma del primo ciclo di istruzione (licenza media);
- siano residenti o domiciliate in Emilia-Romagna.

Per i cittadini stranieri è richiesta, come ulteriore requisito di accesso alle attività formative, la padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR), attestato dal possesso di certificazione linguistica o, in alternativa, verificato a cura del soggetto gestore che è tenuto a predisporre specifiche prove idonee a verificare gli indicatori specifici del livello B1.

Dal suddetto obbligo relativo alla conoscenza della lingua italiana sono esonerati i cittadini stranieri in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

I requisiti di accesso formali e sostanziali, in ingresso alle attività, dovranno essere indicati in fase di candidatura nelle apposite parti del formulario, nonché nella scheda Orienter. Il loro accertamento, prima dell'ammissione al corso e dell'avvio delle attività, è obbligatorio e dovrà garantire il rispetto delle disposizioni vigenti ed essere attuato nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità. L'ente dovrà conservare agli atti la documentazione attestante le procedure attivate, le modalità adottate e dovrà redigere un apposito verbale contenente gli esiti.

Il riconoscimento di crediti formativi che consentano di ridurre la durata del corso di formazione deve essere effettuato prima dell'avvio dell'attività corsuale a cura del Coordinatore del

percorso formativo, mediante la redazione di apposito verbale conservato agli atti dall'ente unitamente alla documentazione acquisita e oggetto di valutazione.

Possono costituire valore di credito formativo le conoscenze attestate da titoli acquisiti in esito ad attività formative e/o di percorsi di istruzione.

In particolare, potranno essere oggetto di valutazione al fine del riconoscimento di crediti formativi in accesso unicamente:

- Certificati di qualifica e/o certificati di competenza e/o attestazioni di validazione/messa in trasparenza delle competenze (schede capacità e conoscenze) conseguiti in esito a corsi di formazione professionale formalmente autorizzati/approvati dalle pubbliche amministrazioni competenti;
- titoli di studio rilasciati da istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie o istituzioni universitarie accreditate dai Ministeri competenti;
- altre attestazioni rilasciate da altri soggetti pubblici e/o pubbliche amministrazioni.

F. CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni candidate dovranno essere progettate in coerenza con le previsioni e disposizioni dello standard del profilo professionale dell'Operatore socio-sanitario (OSS), così come definito nell'Accordo Stato-Regioni e dalle "Disposizioni attuative per la formazione dell'operatore socio-sanitario" vigenti.

I corsi di formazione oggetto delle operazioni candidate dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 1000 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi e dovranno essere strutturati in due moduli didattici, come previsti nell'articolo 10 dell'Accordo:

- uno relativo alle competenze di base, finalizzato all'orientamento e motivazione al ruolo nonché all'apprendimento delle conoscenze di base, della durata pari ad almeno 200 ore di teoria;
- uno relativo alle **competenze professionalizzanti**, finalizzato all'apprendimento delle conoscenze e competenze professionali, della durata di almeno **800 ore** di cui non meno di:
 - 250 ore di teoria
 - 100 ore di esercitazioni/laboratorio
 - 450 ore di tirocinio curricolare.

L'organizzazione del percorso di tirocinio curricolare dovrà prevedere la fruizione di più esperienze al fine di garantire l'acquisizione delle competenze attese al termine.

Pertanto, ciascun partecipante dovrà realizzare il proprio

tirocinio curricolare in:

- Strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
- Strutture socio-assistenziali e/o contesti scolastici.

In particolare, dovranno essere previste **almeno 150 ore di tirocinio in contesto sanitario**.

Il personale che già opera in contesti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e/o scolastici potrà svolgere il tirocinio, fino ad un massimo del 30% del monte ore complessivo, presso la medesima struttura, purché le attività svolte siano coerenti con le competenze previste e vengano attivate misure organizzative idonee ad evitare sovrapposizioni con l'attività lavorativa e a garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto.

L'acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze di cui all'Allegato 1 dell'Accordo costituiscono l'obiettivo formativo del corso di formazione.

I contenuti dei moduli progettuali dovranno essere conformi a quanto indicato nell'Allegato 2 dell'Accordo, relativamente alle materie essenziali, suddivise per aree disciplinari e monte ore minimo.

Nei progetti, presentati nei termini e con le modalità indicate nel successivo punto G. dovranno essere specificati:

- i requisiti di accesso dei destinatari
- il numero dei destinatari
- la durata del percorso
- della articolazione corsuale in moduli didattici e relativi contenuti in coerenza agli standard del profilo professionale dell'OSS;
- le modalità di realizzazione e la descrizione delle metodologie didattiche, con particolare riferimento all'eventuale ricorso alla formazione a distanza
- le modalità di svolgimento dello stage, con particolare riferimento alle caratteristiche delle strutture ospitanti ed alla suddivisione delle ore nei diversi contesti
- struttura valutativa e modalità di verifica degli apprendimenti
- la descrizione dei requisiti dei docenti
- le modalità svolgimento dell'esame e la composizione della commissione
- sede/i di svolgimento del corso.

L'attività formativa, l'esame finale e il tirocinio curricolare dovranno svolgersi nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna.

In particolare, lo stage potrà essere realizzato nelle aziende sanitarie o ospedaliere pubbliche o convenzionate e in strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate/autorizzate e/o scolastiche.

La frequenza alle attività è obbligatoria, le assenze consentite non possono superare il 10% del monte ore totale ai fini dell'ammissione all'esame.

In fase di candidatura il numero di partecipanti previsto non potrà essere superiore a 25.

In fase di realizzazione un eventuale incremento superiore al numero massimo di 25 partecipanti potrà eventualmente essere autorizzato con nota del responsabile dell'Area Interventi Formativi e per l'Occupazione solo a fronte di richiesta formale adeguatamente motivata e inviata dal Soggetto attuatore entro un tempo congruo prima dell'avvio dell'attività che attesti l'adeguatezza delle risorse logistiche, strumentali, metodologiche e professionali atte a garantire la qualità della didattica e pertanto le condizioni per il conseguimento degli obiettivi formativi.

G. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> relativo alla programmazione 2014/2020 e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica entro e non oltre le ore 12:00 del 17/09/2026, pena la non ammissibilità.

Il suddetto termine potrà essere prorogato con successivo proprio provvedimento o anticipato nel caso in cui intervengano disposizioni nazionali non compatibili con le presenti.

La richiesta di autorizzazione, completa degli allegati nella stessa richiamati, dovrà essere, pena **la non ammissibilità**, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato (allegando la documentazione attestante la delega) ed inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it **entro e non oltre il giorno successivo alla data di presentazione telematica.**

H. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Fermo restando il termine ultimo di presentazione delle ore 12:00 del 17/09/2026, al fine di cogliere le progettualità che potranno concretizzarsi nell'arco temporale previsto, e pertanto di permettere ai soggetti aventi i requisiti di candidare proposte a valere sul presente Invito garantendo l'autorizzazione tempestiva delle candidature stesse, sono individuate le seguenti modalità e tempistiche per l'istruttoria di ammissibilità e di validazione delle Operazioni candidate.

Tutte le Operazioni pervenute entro il giorno 17 di ciascun mese saranno oggetto di istruttoria per l'ammissibilità e successiva istruttoria tecnica.

Ne consegue che tutte le operazioni pervenute entro il 17/09/2025, e successivamente nell'arco temporale per ciascun mese, che decorre tra il giorno 18 dello stesso mese e il giorno 17 del mese successivo, saranno oggetto di verifica di ammissibilità e istruttoria con le procedure di seguito indicate.

H.1 Verifica di ammissibilità delle operazioni

Le operazioni sono ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come indicato al punto D;
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>;
- costituite da un solo progetto corsuale di cui alla Tipologia d'azione C03 "Formazione permanente";
- inviate telematicamente entro la data ultima di presentazione del 17/09/2026 alle ore 12.00 come indicato al punto G.;
- la relativa richiesta di autorizzazione, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, è pervenuta nel rispetto dei tempi e con le modalità di cui al punto G..

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura dell'Area Interventi Formativi e per l'Occupazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le Operazioni ammissibili sono sottoposte a successiva istruttoria tecnica.

H.2 Istruttoria tecnica delle operazioni

L'istruttoria tecnica viene eseguita a cura dell'Area Interventi Formativi e per l'Occupazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese.

L'istruttoria tecnica è finalizzata a verificare la coerenza e congruenza delle Operazioni candidate rispetto a quanto disposto dalle normative e dalle disposizioni attuative vigenti di riferimento.

Pertanto, le Operazioni/Progetti ammissibili sono autorizzabili se, in seguito all'istruttoria tecnica, sono state verificate coerenza e congruenza, con riferimento alla tipologia di azione regionale, e alla disciplina contenuta nell'Accordo Stato-Regioni, e nelle "Disposizioni attuative per la formazione dell'operatore socio-sanitario" vigenti.

In particolare, è verificata la rispondenza alle specifiche precisate al punto F), nonché a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento che potranno intervenire anche successivamente:

- dei requisiti d'accesso dei partecipanti;
- delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso e modalità e criteri di selezione dei partecipanti (se prevista);
- della durata del percorso;
- della articolazione corsuale in moduli didattici e relativi contenuti in coerenza agli standard del profilo professionale dell'OSS;
- delle metodologie didattiche, con particolare riferimento all'eventuale ricorso alla formazione a distanza e dei requisiti dei docenti;
- delle modalità di svolgimento del tirocinio curricolare, con particolare riferimento alle caratteristiche delle strutture ospitanti ed alla suddivisione delle ore nei diversi contesti;
- della struttura valutativa e modalità di verifica degli apprendimenti;
- della modalità svolgimento dell'esame e composizione della commissione.

Eventuali supplementi di istruttoria richiesti dall'Area Interventi Formativi e per l'Occupazione dovranno trovare risposta da parte dei soggetti attuatori entro 15 giorni dalla data della richiesta pena il diniego dell'autorizzazione.

I. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle istruttorie tecniche delle operazioni presentate saranno approvati con atto del Responsabile dell'Area Interventi Formativi e per l'Occupazione entro 45 giorni dalla data di ogni scadenza della presentazione delle candidature così come individuate nel precedente punto H.

La determina di autorizzazione che il dirigente adoterà sarà pubblicata sul sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/>.

L. AVVIO E TERMINE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni autorizzate dovranno essere avviate entro 90 giorni dalla data della determina dirigenziale di autorizzazione, con la calendarizzazione e realizzazione della prima giornata formativa ovvero con l'avvio del Progetto corsuale.

Il percorso formativo della durata minima di 1000 ore dovrà svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi dalla data di avvio, esame finale escluso.

L'esame finale dovrà comunque svolgersi entro due mesi dalla data di termine del percorso formativo.

Eventuali richieste di proroga della data di avvio delle operazioni - che prevedano comunque un avvio entro e non oltre 120 giorni dalla data della determina di autorizzazione - devono essere debitamente motivate e potranno essere autorizzate dalla Responsabile dell'Area Interventi Formativi e per l'Occupazione attraverso propria nota, solo se preventivamente richieste.

Per le operazioni non avviate entro i 90 gg sopra indicati o entro l'eventuale proroga concessa sopra menzionata, l'autorizzazione "decade".

M. CONTROLLI

Il sistema dei controlli sulle operazioni autorizzate e non finanziate è l'insieme delle verifiche volte ad accertare che le attività siano realizzate conformemente a quanto autorizzato.

I controlli effettuati verranno tracciati su apposite check list che quantificheranno le non conformità rilevate. In ragione della numerosità e della specificità/gravità delle stesse verranno applicati conseguenti provvedimenti.

Le tipologie di verifiche previste sono le seguenti:

- verifiche di conformità amministrativa;
- verifiche di conformità, regolarità dell'esecuzione e di corrispondenza standard formativi;

Il sistema dei controlli prevede verifiche realizzate presso la sede dell'ente autorizzatore o in loco presso le sedi amministrative e/o operative dei soggetti autorizzati.

Nel caso di riscontro di irregolarità sanabili si procederà ad inviare formale diffida al soggetto attuatore con la quale si assegnerà un termine entro il quale l'irregolarità riscontrata dovrà essere rimossa. In particolare, l'Ente dovrà garantire l'attivazione di tutte le azioni che consentono alle persone di poter conseguire l'attestazione finale.

In caso di gravi irregolarità ovvero di irregolarità che potrebbero costituire un ostacolo alla garanzia della qualità del servizio erogato e pertanto che potrebbero pregiudicare la possibilità per i partecipanti di conseguire gli obiettivi formativi attesi nonché le eventuali certificazioni previste, potrà essere disposta, oltre a tutte le misure correttive, anche la revoca dell'autorizzazione con atto del dirigente salvaguardando e tutelando gli interessi dei partecipanti. Diversamente possono essere intraprese misure preventive o correttive che possono avere in esito raccomandazioni, richieste

di chiarimento o conseguenze sotto altri profili (ad esempio, sull'accreditamento).

In caso di revoca il soggetto non potrà candidare una Operazione riferita al profilo professionale dell'Operatore Socio-sanitario nei tre anni successivi alla data dell'atto di revoca.

M.1 Controlli sulla conformità amministrativa.

I controlli sulla conformità, regolarità e completezza dei documenti sono effettuati presso gli uffici competenti della P.A. sul 5% delle operazioni selezionate con campionamento casuale e si sviluppano lungo tutto l'arco di svolgimento dell'operazione attraverso riscontri e valutazioni di merito sugli adempimenti amministrativi, richiesti al soggetto attuatore, compresa l'analisi di ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dal soggetto autorizzato nel rispetto degli ambiti e dei limiti previsti dalla normativa.

M.2 Controlli sulla conformità e regolarità dell'esecuzione e di corrispondenza standard formativi.

Hanno l'obiettivo di accertare che l'attività sia realizzata nel rispetto degli standard previsti dal Sistema Regionale delle Qualifiche e dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione.

I controlli possono essere condotti in loco sul 5% delle operazioni selezionate con campionamento casuale, presso il soggetto autorizzato o su un campione di partecipanti. Tale modalità di verifica potrà essere integrata e/o sostituita tramite interviste telefoniche rivolte sia ai beneficiari sia ai referenti coinvolti nel processo formativo.

Gli ambiti oggettivi di controllo rispetto a quanto autorizzato riguardano:

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità degli utenti;
- la conformità degli adempimenti di informazione;
- la regolarità di esecuzione degli interventi.

N. PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tutte le attività di informazione e pubblicizzazione dovranno riportare le stesse indicazioni contenute nella Scheda Orienter di ciascun Progetto.

In particolare, i soggetti attuatori autorizzati alla realizzazione dei percorsi devono prevedere almeno una forma di pubblicizzazione degli stessi.

I soggetti che intendono pubblicizzare un'iniziativa candidata in assenza di atto formale di autorizzazione devono riportare nei materiali di informazione e comunicazione rivolti al pubblico la

dicitura "Operazione presentata alla Regione Emilia-Romagna in risposta all'Avviso pubblico (estremi atto) e in fase di valutazione", senza utilizzare loghi o altri riferimenti riconducibili alla Regione.

Qualora gli enti intendano avvalersi di una sorta di "chiamata d'interesse" finalizzata alla raccolta di pre-adesioni, per attività non ancora presentate per l'autorizzazione, non potranno utilizzare materiale di pubblicizzazione contenente loghi o riferimenti riconducibili alla PA. In tale "chiamata d'interesse" deve essere rinvenibile e chiara una frase specifica che espliciti che qualora sia raggiunto un numero minimo di partecipanti, l'Ente inoltrerà richiesta formale alla P.A. affinché il percorso formativo possa essere legittimato alla realizzazione dell'attività formativa.

I soggetti attuatori che citano in modo non corretto la Regione per pubblicizzare le attività non autorizzate da parte della Regione Emilia-Romagna sono passibili di denuncia agli organi competenti.

O. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

P. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Responsabile dell'Area Interventi Formativi e per l'Occupazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo AttuazioneIFL@regione.emilia-romagna.it.

Q. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm..

La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR)**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), per iscritto scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it oppure a urp@postacert.regione.emilia-romagna.it allegando un documento identificativo.

I moduli per le richieste sono reperibili su Amministrazione trasparente cliccando sull'accesso e poi su Accesso ai propri dati.

È possibile chiedere informazioni all'Urp telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30: telefono 800-662200; oppure scrivendo a: e-mail urp@regione.emilia-romagna.it PEC: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 44 - Mezzanino - Bologna.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività non finanziate;
- b. realizzare attività di istruttoria tecnica sulle proposte di operazione pervenute;
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
- e. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna;
- f. favorire il reperimento delle informazioni inerenti l'offerta formativa disponibile sul territorio regionale e l'accesso ai servizi da parte dei potenziali beneficiari;
- g. realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

I suoi dati personali potranno essere diffusi sui siti istituzionali della Regione (sezione Amministrazione trasparente e Portale ER formazione e lavoro).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Oppure inserire il periodo di conservazione determinato (soluzione preferibile).

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attività di istruttoria tecnica finalizzata all'autorizzazione delle proposte di operazione pervenute.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile di SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/1346

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Ragazzini, Responsabile di AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/1346

IN FEDE

Francesca Ragazzini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/1346

IN FEDE

Roberto Ricci Mingani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1307 del 04/08/2025

Seduta Num. 36

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi